МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 65 06, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2022.03.15 № 02/268

танай _____-ны №_____-т

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН САЙД
А.АРИУНЗАЯА ТАНАА

Санал өгөх тухай

Туслах малчинтай байгуулах хөдөлмөрийн загвар гэрээний төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 49 дүгээр зүйлийн 49.2.4-т нэмэлтээр тусгаж болох нөхцөлд “хөдөлмөрийн сахилга, гомдол гаргах журам” гэж заасан. Иймд хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрх нь зөрчигдсөн тодруулбал ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд туслах малчин ялгаварлан гадуурхагдах, ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, албадан хөдөлмөрт өртсөн тохиолдолд малчинд хамгийн ойр засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороо хэрэв ийм хороо байдаггүй бол бусад зөвлөгөө өгч холбон зуучлах газар, албан тушаалтныг нэрлэн заах байдлаар гомдол гаргах зохицуулалтыг гэрээний төсөлд нэмж тусгах;

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 49 дүгээр зүйлийн 49.3-т “Энэ хуулийн 49.1-д зааснаас гадна ажил үүргийн онцлогтой нь холбоотойгоор эд хөрөнгийн хариуцлагын, нууцын, сургалтын, үл өрсөлдөх зэрэг нэмэлт нөхцөлийг харилцан тохиролцож хөдөлмөрийн гэрээнд тусгах, эсхүл эдгээр асуудлаар хөдөлмөрийн гэрээнд дагалдах тусгайлсан гэрээ байгуулж болно” гэж, мөн Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол малчин” Үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.6.-д “... залуу малчид, гэрээт болон туслах малчдад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, туршлага судлуулах” гэж тус тус заасныг үндэслэн хөдөлмөрийн гэрээний дагалдах гэрээг байгуулах асуудлыг нэмж тусган үүнд туслах малчныг “мал маллах арга ухаан”, “хөдөлмөрлөх эрх”, “хөдөлмөрийн аюулгүй байдал”, “байгалийн гамшгийн үед хэрхэн ажиллах” зэрэг сургалтад хамруулан сургаж дадлагажуулах ажлыг ажил олгогч малчны үүрэгт оруулж өгөх;

3. Гэрээний төсөлд туслах малчинтай давхар гэрээ байгуулах, эсхүл өөр хүний малыг хөлсөөр давхар маллуулах, гэр бүлийн гишүүдээр нэмэлт ажил эрхлүүлэх талаар хориглосон заалтыг нэмж тусгах, эсхүл гэр бүлийн гишүүдийн эрхэлсэн хөдөлмөрийг үнэлж ажлын хөлс төлөх зохицуулалт тусгах;

4. Гэрээний төслийн 2-т “Ажлын байрны нэр: туслах малчин, гэрийн үйлчилгээ, хувийн жолооч, асрагч, хүүхэд асрагч, цэцэрлэгч” гэснээс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.9 дэх хэсэгт заасны дагуу туслах малчин, гэрийн үйлчилгээний



150020431

ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний загварыг тусад нь байхаар батлах;

5. Гэрээний төслийн 4-т заасан “Ажил, амралтын цаг” хэсэгт Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.6 дахь хэсэгт “...Ажил олгогч нь туслах малчин, гэрийн үйлчилгээний ажилтныг долоо хоногт тасралтгүй 24 цагаас дээш хугацаагаар амраах, энэ хуульд заасны дагуу ээлжийн амралт олгох үүрэгтэй” гэж заасны дагуу долоо хоногт 24 цагаас дээш хугацаагаар амраах болон ээлжийн амралт олгох талаар нэмж тусгах;

6. Гэрээний төсөлд тусгагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгох хэсэгт Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлд заасан хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа дуусгавар болох үндэслэл нэмж тусгах, мөн 79 дүгээр зүйлийн 79.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ажилтан хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах тухай ажил олгогчид бичгээр мэдэгдсэн өдрөөс хойш 30 хоног өнгөрмөгц ажлын байраа орхих эрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа цуцлагдсанд тооцох талаар тусгах;

7. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлд туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээний асуудлыг зохицуулсан тул гэрээний төсөлд тусгагдсан туршилтын хугацааг хасах;

8. Гэрээний үндсэн нөхцөлд заасан орон байраар хангагдах ойлголтыг сонголттой байхаар тодорхойлох, гүйцэтгэх ажил үүргийг нэмж, нарийвчлан заах, гэрээний нөхцлүүдийг малчны хөдөлмөрийн онцлогт тохирсон байдлаар уян хатан зохицуулах боломжийг судлах, ажил үүрэг гүйцэтгэх байршлыг хатуу тогтоож заах боломжтой эсэхийг судалж, тодорхойлох;

9. Мал маллах, мал аж ахуйтай холбоотой бусад ажил эрхлэх харилцаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулиар шинээр зохицуулсан харилцаа тул малчны хөдөлмөрийн зохион байгуулалтын онцлогийг харгалзан хөдөлмөрийн гэрээний зарим нөхцөлийг уян хатан зохицуулах, малчид, мал аж ахуй эрхэлдэг хүмүүсийн саналыг авч, гэрээнд тусгах.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН